

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น แม้จะเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อได้พิจารณาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๒๐๒๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการประมาณเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำสาธารณูปโภค สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๓๘๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง และได้ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือจังหวัดนครนายก ด่วนที่สุด ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๗๐๔๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งล่วงเลยกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อได้พิจารณาพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก่อน จึงจะสามารถฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องในส่วนนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงรับคำฟ้องในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗/๒๕๖๔)

